

시정 요구 / 개선 요구

1. 제 목 : 국유재산 과오납금 반환 부적정
2. 소관부점 : 12개 지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제25조 제1항 제1호, 제3호 및 제6호에 따라 국유재산업무의 조정·총괄, 국유재산 업무 관련 내규 관리, 국유재산 업무 관련 전산 개선 등을 수행하고 있으며

지역본부는 같은 세칙 제35조 제1항 제13호에 따라 국유부동산의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법」 제75조 및 같은 법 시행령 제73조에 따르면 국가는 과오납된 사용료, 대부료, 매각대금 또는 변상금 등을 반환하는 경우 과오납된 날의 다음 날부터 반환하는 날까지의 기간에 대하여 고시이자율을 적용하여 산출한 이자를 가산하여 반환하도록 되어 있으며

「국유재산 사용료 등의 분할 납부 등에 적용할 이자율(기획재정부 고시 제2013-15호)」 제1조 제1항 및 제2항에 따르면 고시이자율은 분기별 변동

이자율의 형태로 하고, 매 분기별로 새로 적용하는 고시이자율은 각각 직전 분기 중 전국은행연합회에서 가장 마지막으로 공시하는 “신규취급액 기준 COFIX¹⁾” 로 하도록 되어 있다.

또한, 대법원 판례(2019. 4. 11. 선고 2017다223156 판결)에 따르면 과오 납된 국유재산의 매각대금 등은 국가가 법률상 원인 없이 수령하거나 보유하고 있는 부당이득에 해당하고, 반환 가산금은 부당이득에 대한 법정이자의 성질을 가지며

반환 가산금에 관한 「국유재산법」 제75조는 부당이득의 반환범위에 관한 「민법」 제748조²⁾에 대한 특칙으로서 수익자인 국가의 선의·악의를 불문하고 적용된다고 되어 있다.

한편, 「내규관리규정」 제3조에 따르면 공사 업무에 관하여 계속적 구속력을 가지는 규범 및 기준은 원칙적으로 내규의 형식으로 하고, 외규 중 내규화할 필요가 있는 사항은 따로 내규화하도록 규정되어 있다.

따라서, 국유재산 과오납금을 환급할 경우 국유재산법령에 따른 이자를 가산하여 반환하여야 하며, 국유재산 관리 업무를 담당하는 직원이 내규를 통해 국유재산 과오납금 반환 가산금에 관한 사항을 확인할 수 있도록 내규에 반영할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 8개 은행(신한, 우리, SC제일, 하나, 국민, 한국씨티, 농협, 중소기업은행)의 자금조달금리를 가중평균하여 산출한 자금조달비용지수(Cost of Funds Index)

2) 「민법」 제748조에 따르면 부당이득의 경우 선의의 수익자는 이익이 현존한 한도 내에 책임이 있고, 악의의 수익자는 그 받은 이익에 이자를 붙여 반환하고 손해가 있으면 배상하도록 되어 있음

그런데 감사대상 기간 중 국유재산 과오납금 환급 실태³⁾ 및 관련 내규를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

[표 24] 및 [별지 2] “국유재산 과오납금 환급 부적정 명세”와 같이 국유재산 과오납금 환급 시 이자를 가산하지 않은 사례⁴⁾가 총 2,629건(환급이자 약 91백만원) 확인되었다.

부 점	건 수	환급이자(예상)	부 점	건 수	환급이자(예상)
합 계	2,629건	90,762,910원			
“기재 생략”			“기재 생략”		

3) 환급 예상이자가 1천원 이상으로 추정되는 것을 대상으로 점검

환급에 관한 사항이 규정되어 있지 않아 국유재산 과오납금 환급 시 이자를 가산하여 반환해야 하는 사실을 몰랐거나

국유재산관리시스템에 [그림 1]과 같이 원금, 과오납일자, 환급일자를 입력하면 환급이자가 자동 산출되는 ‘환급이자산출내역’ 화면이 구현되어 있으나, 이러한 기능이 마련되어 있는지 모르고 환급이자 산출 등 전산처리에 어려움을 겪어 이자를 가산하지 않고 과오납금을 환급한 사례가 많은 것으로 확인되었다.

[그림 1] 국유재산관리시스템 환급이자산출내역 화면

환급이자산출내역 | ☆ | | 부동산 > 계약관리 > 납부관리 > 환급이자산출내역 | < >

환급이자산출내역(고시이자율적용) | 환급이자산출 | 내역서출력

원금 * 10,000,000 과오납일자 * 2023-01-01 환급일자 * 2024-03-28

산출내역 5건

시작일자	종료일자	기산일수	원금	산출이자	고시이자율(%)	비고
2023-01-01	2023-03-31	89	10,000,000	105,824.65	4.34	2023년 1분기
2023-04-01	2023-06-30	91	10,000,000	88,008.21	3.53	2023년 2분기
2023-07-01	2023-09-30	92	10,000,000	89,731.5	3.56	2023년 3분기
2023-10-01	2023-12-31	92	10,000,000	92,252.05	3.66	2023년 4분기
2024-01-01	2024-03-28	88	10,000,000	96,174.86	4	2024년 1분기
합계		452	10,000,000	471,991.27		

환급내역

환급할금액	총기산일수	원금	산출이자	합계
	452	10,000,000	471,990	10,471,990

산출이자는 [원금 × 고시이자율 × (기산일수 ÷ 연간일수)] 이며, 윤년(2016년, 2020년 등)의 경우 연간일수는 366일로 적용됩니다.

따라서, 공사 내규에 「국유재산법」 제75조 및 같은 법 시행령 제73조에 따른 국유재산 과오납금 반환 가산금에 관한 내용을 반영하고

환급 업무를 처리하는 국유재산관리시스템 ‘일반전표(비용지출)’ 화면에 과오납환급에 따른 환급이자 가산 등 주의사항을 추가하고, 지출 구분 ‘과오납환급’을 선택하여 지출할 경우 환급이자 산출 및 전산 처리 방법을 팝업으로 안내하는 등 시스템을 개선할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 12개 지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 국유재산 과오납금 환급 시 이자를 가산하는 등 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

국유재산기획처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 내규에 국유재산법령에 따른 국유재산 과오납금 반환 가산금에 관한 내용을 반영하고, 관련 시스템을 개선하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

서울동부지역본부 등 12개 지역본부 본부장은 국유재산 과오납금 환급 시 이자 가산을 누락한 2,629건*에 대하여 총괄청 고시이자율을 적용하여 산출한 이자를 지급하는 등 적절한 조치를 하고, 앞으로 국유재산 과오납금을 환급하는 경우 이자 가산이 누락되지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

* 서울동부지역본부(306건), 서울서부지역본부(227건), 부산지역본부(247건), 경기지역본부(253건), 광주전남지역본부(327건), 대전충남지역본부(142건), 대구경북지역본부(199건), 인천지역본부(166건), 전북지역본부(190건), 경남지역본부(227건), 강원지역본부(258건), 충북지역본부(87건)

국유재산기획처장은 국유재산법령에 따른 국유재산 과오납금 반환 가산금에 관한 사항을 내규에 반영하고, 국유재산관리시스템 비용지출 화면에 환급이자 산출과 관련된 안내사항을 추가하는 등 시스템을 개선 하시기 바랍니다.(개선)